

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7642/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กมลสุขโกศล
จำกัด

โจทก์

นาย สุรัตน์ เนียมสุข กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57

จำเลยที่1ทำสัญญาเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปจากโจทก์มีจำเลยที่2เป็นผู้ค้าประกันและมีจำเลยร่วมเป็นผู้ประกันภัยทรัพย์ที่เช่าซื้อต่อมาในระหว่างเช่าซื้อและภายในอายุสัญญาประกันภัยทรัพย์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไปโจทก์ได้แสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาตามกรรมธรรมแล้วการที่โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้งๆที่โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยมีสิทธิฟ้องจำเลยร่วมให้รับผิดชอบโจทก์ได้เต็มตามจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งหากจำเลยทั้งสองต้องชำระราคาแทนให้โจทก์จำเลยที่1ในฐานะเป็นผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยฟ้องเรียกค่าทดแทนสำหรับความเสียหายของโทรศัพท์ดังกล่าวจากจำเลยร่วมผู้รับประกันภัยได้ ดังนั้นจำเลยที่1จึงขอให้ศาลเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57(3)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จากโจทก์ 1 เครื่อง มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาในระหว่างเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 ทำทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหาย ซึ่งตามข้อตกลงในสัญญาถือว่าสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงนับแต่โจทก์ทราบถึงการสูญหาย โจทก์ทวงถามค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 42,000 บาท ตามราคาค่าเช่าซื้อที่ยังขาดแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 51,065 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 42,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ได้ทำสัญญาเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามฟ้องจริง โดยโจทก์จัดให้บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัดเป็นผู้รับประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าซื้อ กำหนดให้โจทก์เป็นผู้รับประกัน โส่นจำเลยที่ 1 เป็นผู้เอาประกันภัยและมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ต่อมาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไป จำเลยที่ 1 ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้แจ้งความร้องทุกข์เป็นหลักฐานเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด รับผิดชอบ หลังจากนั้นโจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือจำนวน 42,000 บาทจำเลยที่ 1 ชำระให้ด้วยเช็ค 2 ฉบับ แต่โจทก์ไม่นำไปเรียกเก็บเงินจำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้ผิดนัด ทั้งโจทก์เป็นผู้รับประกันตามสัญญาประกันภัยอยู่แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าซื้อเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน จำเลยร่วมมิได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์และจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิฟ้องให้จำเลยร่วมรับผิดชอบก็เป็นคนละมูล

หนึ่งกับคดีนี้ อีกทั้งจำเลยร่วมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบโจทก์และจำเลยที่ 1 เพราะการที่ทรัพย์สินที่เข้าซื้อสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 42,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยร่วมฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้เข้าซื้อ จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันโดยมิได้ฟ้องให้จำเลยร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัย ฉะนั้นจำเลยที่ 1 จะขอให้ศาลเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ไม่ได้ และที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยร่วมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยทั้งสอง ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเข้าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปจากโจทก์ 1 เครื่อง ราคา 84,000 บาทมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และมีจำเลยร่วมเป็นผู้รับประกันภัยทรัพย์สินที่เข้าซื้อในวงเงิน 80,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2532 ในระหว่างเข้าซื้อและภายในอายุสัญญาประกันภัย ทรัพย์สินที่เข้าซื้อถูกคนร้ายลักไปโดยมิใช่ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้จำเลยร่วมทราบภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตาม

เงื่อนไขกรรมธรรมแล้ว อีกทั้งโจทก์ได้แสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาตาม
กรรมธรรมแล้ว สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่วันที่แสดงเจตนาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 เห็นว่าแม้ตามฟ้องโจทก์จะเป็นดังที่จำเลย
ร่วมอ้าง แต่จำเลยที่ 1 ก็ให้การต่อสู้คดีว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อจาก
โจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลยร่วม โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้เอา
ประกันภัย ส่วนโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ และเมื่อในระหว่างเวลาที่อยู่ในความ
คุ้มครองตามกรรมธรรมประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวถูกคนร้ายลักไป จำเลย
ร่วมในฐานะผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ตาม
กรรมธรรมประกันภัย การที่โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้ง ๆ ที่โจทก์
ในฐานะผู้รับประโยชน์ตามกรรมธรรมประกันภัยมีสิทธิฟ้องจำเลยร่วมให้รับผิดชอบ
โจทก์ได้เต็มตามจำนวนเงินที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเช่นนี้ ซึ่งหากจำเลยทั้งสองต้อง
ชำระราคาแทนให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นผู้เอาประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เช่าซื้อไว้กับจำเลยร่วมย่อมมีสิทธิไต่เบี่ยงฟ้องเรียกค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย
ของโทรศัพท์ดังกล่าวจากจำเลยร่วมผู้รับประกันภัยได้ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงขอให้ศาล
เรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 57(3) และเมื่อศาลชั้นต้นได้มีหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความใน
คดีตามที่จำเลยที่ 1 ร้องขอดังกล่าวแล้ว ศาลล่างทั้งสองย่อมมีอำนาจพิพากษาให้
จำเลยร่วมชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยให้โจทก์ได้
มิฉะนั้นการที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เอาประกันภัยและต้องเสียเบียดเบียนประกันภัยให้แก่จำเลย
ร่วมแต่เมื่อมีกรณีที่จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบตามกรรมธรรมประกันภัย โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับ
ประกันภัยไม่เรียกร้องให้จำเลยร่วมรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะเป็นการสมรู้กันหรือด้วยเหตุผล
อะไรก็ตาม จำเลยที่ 1 ซึ่งถูกโจทก์ฟ้องก็เรียกให้จำเลยร่วมเข้ามาเป็นจำเลยร่วมรับ
ผิดต่อโจทก์ไม่ได้เช่นนี้ จำเลยร่วมก็มีแต่ได้รับประโยชน์จากการได้เบียดเบียนประกันภัย
โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยส่วนจำเลยที่ 1 ก็มีแต่เสีย

ประโยชน์อย่างเดียวนั้นเพราะต้องเสียเปรียบประกันภัยโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย
กรณีดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้จำเลยร่วมรับผิดชอบกับจำเลยทั้งสอง โดยมีได้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยทั้ง
สองก็เป็นผลดีแก่จำเลยร่วมอยู่แล้ว ฎีกาจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-ปรีชา เณลิมวณิชย์-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>